

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4393/2530

นาง จำรัส อยู่สบาย
นาย เล็ก ปราดเปรื่อง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 1361, มาตรา 1368

ป.วิ.พ. มาตรา 55

การที่ทายาทจะขอรับมรดกของเจ้ามรดกนั้น จะต้องมีการยินยอมของทายาททุกคนมาแสดง โจทก์กระทำฝ่าฝืนระเบียบแบบแผนของทางราชการจนเป็นเหตุให้มีชื่อ โจทก์ ในโฉนด แต่ผู้เดียว จึงเป็นเรื่องที่โจทก์มีชื่อ ในทะเบียนสิทธิโดยไม่ชอบ ต้องถือว่าที่ดินตามโฉนด ดังกล่าวยังเป็นมรดกของ ล. ผู้ตายอยู่ โดยโจทก์และจำเลยซึ่งเป็นทายาทได้ครอบครองร่วมกันมา จำเลยจึงมีสิทธิในฐานะเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินด้วย ข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลยตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีที่ว่า โจทก์ประสงค์จะให้จำเลยออกจากที่ดินภายในกำหนดที่ตกลงกันโดยโจทก์จะยินยอมจ่ายเงินค่ารถถอนให้ 12,000 บาท ข้อตกลงดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอของโจทก์ ไม่มีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมระงับข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างโจทก์จำเลย ทั้งยังไม่เป็นการแสดงเจตนาของจำเลยว่า จำเลยไม่ได้มีเจตนาจะครอบครองที่ดินมรดกอย่างเป็นเจ้าของ ดังนี้โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องบังคับให้จำเลยรถถอนบ้านและยุ่งข้าวออกไปจากที่พิพาทได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 254 ตำบลบางละมุง อำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวาขอให้จำเลยรื้อถอนบ้านและ
ยุงข้าวออกไปจากที่ดินของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง และให้จำเลย
ชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 200 บาท นับแต่เดือนที่ฟ้องจนกว่าจำเลยจะรื้อถอน
บ้านและยุงข้าวออกไปจากที่ดินโจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับโจทก์
จำเลยมีสิทธิได้รับมรดก ที่ดินโฉนดเลขที่ 254 เป็นทรัพย์สินมรดก จำเลยไม่เคยตกลง
กับโจทก์ว่าจะรื้อถอนบ้านและยุงข้าวออกไปจากที่ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนบ้านและยุงข้าวของจำเลยออกไปจากที่
พิพาท ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ
200 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2523 จนกว่าจะออกไปจากที่พิพาท ให้จำเลยชดเชยค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 1,000 บาท ให้ยกฟ้องแย้ง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ ให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำสืบรับกันฟังได้ว่า นายลี และ
นางชุ่ม บิดามารดาโจทก์จำเลยมีบุตรด้วยกัน 4 คน คือ จำเลย นายจรัญ นายจำลอง
โจทก์ และนายลีมีบุตรกับนางบ้ายอีก 1 คน คือนางนิตย์ ที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของ
ที่ดินโฉนดที่ 254 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่ดินแปลงนี้เป็น
ของนายลีและนางฉ่าง ต่างครอบครองกันเป็นส่วนสัด ส่วนของนายลียู่ด้านใต้ ส่วน

ของนายช่างอยู่ด้านเหนือ นายลีตายไปประมาณ 20 ปี ส่วนนางชุ่มตายเมื่อ 10 ปีมานี้ หลังจากนายลีและนายช่างตาย ในปี 2504 โจทก์กับนายเฮ้งและนายนิด ตุนเจริญ บุตรนายช่าง ได้ไปขอรับมรดกและใส่ชื่อในโฉนดที่ 254 ร่วมกันต่อมาในปี 2523 โจทก์จึงได้ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวเป็นส่วนของโจทก์ คงมีปัญหามาสู่ศาลฎีกา เฉพาะตามฎีกาของโจทก์ว่า หลังจากที่นายลีบิดาโจทก์จำเลยตายแล้ว นางชุ่มมารดาโจทก์จำเลยได้จัดแบ่งที่ดินให้บุตรทุกคนโดยทั่วกัน โดยเฉพาะจำเลยได้ทั้งที่ดินปลูกบ้านและที่ดินทำนาไปแล้ว ความข้อนี้โจทก์เบิกความว่า ได้แบ่งที่ดินมรดกกันเมื่อก่อนแม่ตาย 1 ปี แต่นายจำลองปราดเปรื่อง พยานโจทก์ ซึ่งเป็นน้องชายของจำเลย และพี่ชายของโจทก์เบิกความว่า แบ่งกันเมื่อพ่อแม่ตายแล้ว โจทก์เบิกความว่าจำเลยได้ที่ดินปลูกบ้านแปลงเนื้อที่ 6 ไร่เศษ ไป 2 ไร่ ได้ที่นาแปลง 30 ไร่เศษ ไป 30 กว่าไร่ นายจรรยา ได้ที่นาแปลง 30 ไร่เศษที่เหลือจากจำเลยได้ไป และได้ที่ปลูกบ้านแปลงเนื้อที่ 6 ไร่เศษไป 2 ไร่ นายจำลองได้ที่ปลูกบ้านแปลงเนื้อที่ 6 ไร่เศษไป 2 ไร่ และได้ที่นาแปลง 25 ไร่ไปทั้งแปลง ส่วนโจทก์ได้ที่แปลงพิพาทและที่นาอีก 10 ไร่ แต่นายจำลองเบิกความว่า จำเลยได้ที่นา 30 ไร่เศษ ที่ปลูกบ้าน 1 ไร่เศษที่นา 7 ไร่เศษ นายจำลองได้ที่ปลูกบ้าน 1 ไร่เศษ ที่นา 12 ไร่ โจทก์ได้ที่พิพาท 4 ไร่เศษและที่นา 10 ไร่ เป็นการแตกต่างกัน ทั้งนับตั้งแต่เวลาที่โจทก์อ้างว่าได้แบ่งที่ดินมรดกกันแล้ว จำเลยก็คงอยู่ในที่พิพาทต่อมาเป็นเวลานานเกือบ 20 ปี โดยโจทก์มิได้บอกกล่าวให้จำเลยออกไปแต่อย่างใด จนเมื่อ พ.ศ. 2522 จำเลยถอนต้นมะพร้าวที่โจทก์ปลูกไว้ ทั้ง โจทก์จึงไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน จำเลยรับว่าจะออกไปจากที่พิพาทโดยโจทก์ยินยอมจะให้ค่ารื้อถอนถึง 20,000 บาท แต่จำเลยก็ยังเกี่ยงจะเอาเป็นจำนวน 60,000 บาท มิใช่ลักษณะที่จำเลยเป็นผู้อาศัยโจทก์อยู่ในที่พิพาท ทำให้ไม่น่าเชื่อว่าได้มีการแบ่งมรดกของนายลีบิดาโจทก์จำเลยแล้วจริง แต่น่าเชื่อว่ามรดกของนายลีบิดาโจทก์จำเลยยังไม่มีแบ่งกันดังจำเลยนำสืบมาก่อน และเป็นเรื่องที่โจทก์ไปดำเนินการขอรับมรดกของนายลีเอาเอง โดยบุตรคนอื่น ๆ ไม่ทราบ ดังจะเห็นได้จาก

คำขอรับมรดกของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 2 ซึ่งเป็นคำขอรับมรดกที่ดินโฉนดที่ 254 เฉพาะส่วนของนายลี โดยโจทก์อ้างว่าโจทก์เป็นผู้ครอบครองตลอดมา และระบุบัญชีเครือญาติท้ายคำขอดังกล่าวไว้ด้วยตามเอกสารหมายเลข 3 แต่ไม่ปรากฏว่า พี่น้องของโจทก์คนใดตามบัญชีเครือญาติได้ให้คำยินยอมให้โจทก์รับมรดกของบิดาแต่ผู้เดียว โจทก์คงได้แต่กล่าวอ้างลอย ๆ ว่าพี่น้องยินยอม ซึ่งการยินยอมของทายาทเช่นนี้ได้ความจากนายณรงค์ ศรีนพกุล เจ้าพนักงานที่ดิน พยานจำเลยว่า การที่ทายาทจะขอรับมรดกของเจ้ามรดกนั้น จะต้องมีการยินยอมของทายาททุกคนมาแสดง การที่โจทก์กระทำการฝ่าฝืนระเบียบแบบแผนของทางราชการจนเป็นเหตุให้โจทก์มีชื่อในโฉนดที่ 254 แต่ผู้เดียวในลักษณะเช่นนี้ เป็นเรื่องที่โจทก์มีชื่อในทะเบียนสิทธิโดยไม่ชอบ ต้องถือว่าที่ดินตามโฉนดที่ 254 ยังเป็นมรดกของนายลีเจ้ามรดก โดยโจทก์และจำเลยซึ่งเป็นทายาทได้ครอบครองร่วมกันมา ยังไม่ได้มีการแบ่งมรดกตลอดมา จนนางชุ่มมารดาโจทก์จำเลยตาย รวมทั้งระยะเวลาหลังจากนั้น ดังนั้นจำเลยจึงมีสิทธิในฐานะเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินนั้นด้วย โจทก์หาชอบที่จะกล่าวอ้างว่าจำเลยขออาศัยหรือโจทก์ไม่ได้เป็นฝ่ายครอบครองแทนจำเลยดังโจทก์ฎีกาไม่ส่วนการที่โจทก์อ้างว่าเมื่อนายเฮ้ง นายนิด ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินกับโจทก์จำเลยก็ไม่คัดค้านก็ดี รวมทั้งกรณีโจทก์ปลูกยุงข้าวในที่พิพาทจำเลยก็ไม่คัดค้านก็ดี เหตุเหล่านี้หาเป็นเหตุที่จะถือว่าจำเลยยินยอมให้โจทก์รับมรดกเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียวไม่ ทั้งได้ความว่าจำเลยเป็นคนมีอายุถึง 60 ปีเศษ อ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ จำเลยอาจเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านั้นไม่มีผลกระทบถึงการครอบครองมรดกร่วมของจำเลย ซึ่งได้ปลูกเรือนอยู่ในที่พิพาทมานานถึง 40-50 ปีแล้วก็ได้ จำเลยจึงไม่ได้คัดค้านการกระทำของโจทก์

โจทก์ฎีกาประการต่อมาว่า โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาทไม่ได้ฟ้องจำเลยฐานผิดสัญญาประนีประนอมยอมความที่ตกลงกันในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี เอกสารหมายเลข จ.2 แม้เอกสารดังกล่าวใช้บังคับไม่ได้ครอบครองที่พิพาท

อย่างเจ้าของ ข้านี้เห็นว่า ข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลยตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีดังกล่าว เป็นเพียงข้อเสนอของโจทก์ที่ประสงค์จะให้จำเลย ออกจากที่ดินภายในกำหนดที่ตกลงกัน โดยโจทก์จะยินยอมจ่ายเงินค่ารถถอนให้ 12,000 บาท ข้อตกลงดังกล่าว นอกจากจะไม่มีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมระงับข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างโจทก์จำเลยแล้ว ยังไม่เป็นการแสดงเจตนาของจำเลยว่าจำเลยไม่ได้มีเจตนาจะครอบครองที่ดินมรดกอย่างเจ้าของดังโจทก์ฎีกาแต่ประการใด ดังนี้โจทก์จึงไม่มีสิทธิบังคับให้จำเลยรถถอนบ้านและยั้งข้าวออกไปจากที่พิพาท ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ